

1500423-58.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Leonardo de Mello Gonçalves

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... se possuía algum envolvimento com o roubo da vítima, sendo levado até o interior da empresa. Afirmou que por já possuir algumas passagens pela polícia, foi apontado como autor do roubo. Relatou que o simulacro de arma de fogo e a quantia subtraída da vítima não foram encontradas em sua posse, mas no interior da empresa. Afirmou que o ofendido estava lesionado apenas nos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

2ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-190

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500423-58.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500423-58.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2027909/2022 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 180/22/010 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME ARAUJO DA SILVA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo de Mello Gonçalves

Vistos.

GUILHERME ARAÚJO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, caput, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal.

Conforme narra a denúncia, no dia 31 de janeiro de 2022, por volta das 21h32min, na Rua São Paulo, 25, Vila Belmiro, nesta cidade e comarca, o acusado subtraiu para si a quantia de R\$ 1.099,00 (mil e noventa e nove reais), mediante violência física e grave ameaça exercida contra a vítima Dirceu Marques Mattos.

Segundo apurado, por ocasião dos eventos, o acusado rendeu o ofendido quando este saía de seu escritório e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo, obrigou-o a retornar para o interior do imóvel, exigindo-lhe que entregasse dinheiro e outros bens.

Ante a resistência da vítima, o acusado agrediu fisicamente o idoso que, assim, viu-se compelido a força bruta a entregar ao roubador o numerário que trazia consigo, no valor de R\$ 1.099,00 (mil e noventa e nove reais). Sem sucesso, tentou

amarrar a vítima com um fio e, a certa altura, foi demovido de levar também o celular da vítima.

O acusado deixava o local na posse do numerário subtraído quando deparou uma guarnição da polícia militar, que já se preparava para averiguar o imóvel, desconfiando do veículo de luxo estacionado com as luzes acesas defronte ao local. Ato contínuo, o acusado fez meia-volta, tentando fugir, sendo perseguido pelos policiais militares que, após localizarem a vítima, detiveram o roubador nos fundos do imóvel, na posse do numerário e do que se descobriu se tratar de um simulacro de arma de fogo.

Boletim de ocorrência (fls. 02/03). Auto de exibição e apreensão (fls. 08). Auto de entrega (fls. 10).

A denúncia foi recebida em 15 de fevereiro de 2022 (fls. 55/56).

Laudo pericial do simulacro de arma de fogo (fls. 83/89).

O acusado foi citado (fls. 106) e apresentou resposta à acusação (fls. 116).

Laudo pericial das lesões corporais da vítima (fls. 232/234).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas, assim como foi realizado o interrogatório do réu.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal. Sustentou que não há razão para não acreditar no depoimento prestado pela vítima, o qual foi corroborado pelos policiais militares. Alegou que o encontro do simulacro de arma de fogo e da quantia subtraída da vítima com o acusado é firme prova da autoria delitiva. Em relação à dosimetria da pena, na primeira fase, requereu o reconhecimento da personalidade desvirtuada do acusado, voltada para a prática de delitos. Na segunda fase, postulou pela aplicação das agravantes referentes à reincidência, e da prática do delito em face de vítima idosa. Na terceira fase, requereu o reconhecimento da causa de diminuição de pena referente à tentativa, visto que a consumação do delito foi impedida pela atuação diligente da Polícia Militar. Por fim, pleiteou a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena.

A D. Defesa, por sua vez, em memoriais, pugnou pela improcedência da ação penal. Sustentou que a vítima não foi capaz de reconhecer o acusado em audiência, limitando-se a dizer que ele era parecido com o autor do crime. Desta forma, requereu a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de condenação, postulou pela fixação da pena no patamar mínimo legal, com a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, assim como a revogação da sua prisão preventiva, com o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/03), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 08), pelo auto de entrega (fls. 10), pelo laudo pericial do simulacro de arma de fogo (fls. 83/89), pelo laudo pericial das lesões corporais da vítima (fls. 232/234), bem como pela prova oral produzida durante a fase de instrução, mediante o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria, da mesma forma, é certa e atribuída ao réu.

A vítima DIRCEU MARQUES MATTOS, afirmou que estava saindo com o seu carro da sua empresa e quando retornou para fechar a porta de entrada, o acusado apontando uma arma para a sua face, ordenou o seu reingresso. Ato contínuo, o acusado bateu a porta e lhe derrubou no chão por trás. Neste momento, tentou se levantar sendo impedido pelas agressões do acusados, as quais deixaram diversas escoriações nos seus joelhos e nos seus cotovelos, sendo necessário fazer curativos por cerca de 35 dias. Mesmo após entregar o seu celular e a quantia de R\$ 1.000,00 (mil reais) para o acusado, ele lhe derrubou novamente, afirmando a todo momento que lhe mataria. Posteriormente, o acusado passou um fio em seu pescoço, tentando causar a sua morte. Acreditando que poderia ser morto tanto pelo estrangulamento quanto pela arma de fogo, entrou em luta corporal com o acusado. Em certo momento, conseguiu

arrancar o cabo do seu pescoço, restando um vergão nesta região. Relatou que o acusado lhe deu coronhadas e socos em sua face. Em razão das agressões, teve de levar três pontos no supercílio, ficando com um galo em sua cabeça e manchas em seus braços. Posteriormente, o acusado ao sair do imóvel, foi preso em flagrante por policiais militares que passavam pelo local dos fatos. Afirmou que recuperou todo o dinheiro subtraído. Contou que durante toda a prática do delito acreditou que a arma empunhada pelo acusado era verdadeira. Relatou que foi orientado pela Delegada de polícia a ir na Unimed realizar o exame de corpo de delito, porém o laudo pericial estava muito pobre.

A testemunha ANDRÉ FERREIRA DA SILVA, policial militar, afirmou que na data dos fatos, a equipe policial estava em patrulhamento pela Rua São Paulo, quando avistaram o carro da vítima estacionado com o farol aceso. Ao pararem para dar uma olhada no veículo, o acusado abriu o portão e, ao avistar a viatura, reingressou no imóvel, fechando o portão. Em razão destes fatos, se dirigiram até o portão, momento em que a vítima o abriu, dizendo que o acusado havia corrido para os fundos. Ato contínuo, foram até os fundos do imóvel e abordaram o acusado, encontrando em sua posse um simulacro de arma de fogo e uma quantia em dinheiro que fora subtraída da vítima. Não conhecia o acusado antes dos fatos.

A testemunha YURI ELIAS TAVARES, policial militar, afirmou que a equipe policial que comanda estava realizando patrulhamento pela Rua São Paulo. Certo momento, avistaram uma BMW parada em frente à saída de uma empresa, com as portas fechadas e sem ninguém no interior do veículo, o que causou estranheza. Em razão disso, ao estacionarem a viatura, o acusado tentando sair do imóvel, abriu o portão e ao se deparar com a equipe policial, retornou à empresa. Neste momento, foram até o imóvel para averiguar o que estava acontecendo, quando ouviram gritos da vítima pedindo ajuda e ao abrir o portão, ofendido informou que o acusado havia corrido para os fundos do imóvel. Ato contínuo, conseguiram localizar o acusado e ao realizarem a sua abordagem, foi encontrada em sua posse um simulacro de arma de fogo e certa quantia subtraída da vítima. Relatou que a vítima foi encontrada com diversas lesões, em todo o seu corpo. Não conhecia a vítima ou o acusado antes dos fatos.

O réu GUILHERME ARAÚJO DA SILVA interrogado, negou os fatos narrados na denúncia. Afirmou que na data dos fatos, estava passando pela Rua São Paulo, saindo da casa da sua namorada, quando foi abordado por uma equipe da polícia militar. Os policiais perguntaram se possuía algum envolvimento com o roubo da vítima, sendo levado até o interior da empresa. Afirmou que por já possuir algumas passagens pela polícia, foi apontado como autor do roubo. Relatou que o simulacro de arma de fogo e a quantia subtraída da vítima não foram encontradas em sua posse, mas no interior da empresa. Afirmou que o ofendido estava lesionado apenas nos braços.

Este é o cerne do conteúdo probante angariado ao feito.

Em atenção aos elementos de prova carreados nos autos verifico que a responsabilização do acusado, quanto ao crime de roubo simples, restou plenamente comprovada.

A vítima, afirmou que estava saindo da sua empresa quando foi abordada pelo acusado, o qual em posse de um simulacro de arma de fogo, ordenou o seu reingresso. Ao adentrar no imóvel, o réu lhe jogou no chão e passou a agredi-lo com coronhadas e socos, causando lesões nos seus joelhos e cotovelos.

As agressões continuaram mesmo após o ofendido ter entregado o seu celular e a quantia de R\$ 1.000,00 (mil reais). Em certo momento, o réu passou um fio em seu pescoço e, acreditando que ele pretendia matá-lo, o ofendido entrou em luta corporal e conseguiu se desvencilhar.

Posteriormente, o réu foi preso em flagrante por policiais militares que passavam pelo local dos fatos no momento da prática do delito.

Cumprе salientar que em razão dos crimes patrimoniais ocorrerem, geralmente, na clandestinidade, sem a presença de qualquer testemunha, deve se dar mais crédito ao depoimento das vítimas, especialmente quando este se coadunada com as demais provas e quando não há indícios de que tenham motivos para indicar falsamente uma pessoa inocente, como se deu, aliás, no caso dos autos.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR (...) É sabido que, em casos de crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume peculiar relevância, especialmente no presente caso, porquanto a vítima sequer conhecia os acusados, inexistindo nos autos elementos capazes de indicar que teria motivos para, de forma injusta e vil, imputar-lhes falsamente a prática do roubo majorado." (STJ - HC: 679961 MS 2021/0218088-9, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Publicação: DJ 03/08/2021)

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (...) Como é cediço, as declarações da vítima, quando coerentes e firmes, têm extrema relevância na comprovação da autoria nos crimes patrimoniais." (STJ - AREsp: 1722914 DF 2020/0162165-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 24/02/2021)

Da mesma forma, as testemunhas André e Yuri, policiais militares, afirmaram que estavam em patrulhamento pela Rua São Paulo, quando avistaram o carro da vítima estacionado com o farol aceso, o que causou estranheza.

Ao estacionarem a viatura, visualizaram o réu abrindo o portão e reingressando na empresa após avistar a equipe policial. Após ouvirem os gritos do ofendido, entraram no imóvel e após serem informados de que o réu tinha corrido para os fundos, seguiram nesta direção.

Ato contínuo, lograram êxito em abordar o réu e, ao encontrar em sua posse um simulacro de arma de fogo e a quantia subtraída da vítima, realizaram a sua prisão em flagrante.

Quanto ao valor do testemunho policial, friso que o artigo 202 do Código de Processo Penal determina categoricamente que "toda pessoa poderá ser testemunha". Significa dizer que, ressalvado o disposto no artigo 206 do mesmo diploma, a profissão de determinada pessoa, seja ela da carreira policial ou não, em nada obsta a condição para testemunhar, devendo ser levado em conta que os agentes públicos prestam compromisso legal de dizer a verdade, possuindo fé pública. O Colendo Supremo Tribunal Federal, inclusive, atribuiu idoneidade e presunção de veracidade à prova prestada por policiais, aduzindo, em entendimento pacificado, que "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC. nº. 74.608- 0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido frequentemente na mesma linha intelectual da Suprema Corte, porquanto: "Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - Agravo regimental não provido." (STJ - AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021)

Com efeito, a idoneidade do depoimento dos policiais só poderia ser questionada se houvesse indícios nos autos de injusta incriminação de inocentes, o que não ocorre no caso sub examine, até porque as testemunhas nem conheciam o acusado.

Em seu interrogatório, o acusado negou os fatos narrados na denúncia, afirmando que estava passando pela Rua São Paulo, saindo da casa da sua namorada, quando foi abordado por uma equipe da polícia militar, a qual indagou se possuía algum envolvimento com o roubo da vítima.

Posteriormente, relatou que os policiais o levaram até o interior da empresa, afirmando que a quantia subtraída da vítima e o simulacro de arma de fogo não foram encontradas em sua posse, mas no interior do imóvel, assim como que foi apontado

como o autor do roubo da vítima por possuir passagem pela polícia. Contudo, é preciso salientar que durante a abordagem do réu, ele foi encontrado na posse da quantia subtraída e do simulacro de arma de fogo, não sendo crível que tais objetos teriam sido encontrados no local dos fatos, abandonados por um terceiro que seria o verdadeiro responsável pelo roubo do ofendido.

No mais, causa estranheza a alegação do réu de que os policiais apenas lhe atribuíram a autoria do roubo em razão de possuir passagens pela polícia, vindo posteriormente em juízo incriminá-lo injustamente, sem qualquer motivo, ainda mais quando considerado que eles não o conheciam antes dos fatos, não havendo qualquer elemento probatório que fosse capaz de dar suporte à sua afirmação.

Nesse passo, verifico que a versão apresentada pelo acusado restou enfraquecida, cabendo ressaltar que a D. Defesa não foi capaz de trazer aos autos qualquer elemento probatório que tivesse o condão de infirmar toda a prova produzida na instrução criminal.

Ademais, em que pese a vítima não tenha reconhecido o acusado como o responsável pelo roubo, não se pode olvidar que o réu foi preso em flagrante em posse da res furtiva e do simulacro da arma de fogo, cabendo ressaltar que o depoimento do ofendido e das testemunhas policiais André e Yuri são firmes e coesos, encontrando-se em consonância com os demais elementos probatórios amealhados aos autos, não havendo o que se falar em ausência de comprovação de que ele tenha concorrido para a infração penal.

Por fim, apesar de o réu não ter a posse mansa e pacífica do bem, verifico que o delito restou consumado.

Isto porque, conforme a previsão da súmula 582 do STJ, "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Destarte, a atuação eficaz e diligente realizada pelos policiais militares não é suficiente para afastar a consumação do delito de roubo no caso em apreço, pois o acusado foi detido após ser imediatamente perseguido, momento em que a inversão da posse da res furtiva e a consumação já haviam ocorrido.

Assim, comprovadas autoria e materialidade delitivas e, não incidindo na espécie nenhuma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, é imperativo condenar o réu pelo crime descrito no artigo 157, caput, do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, atento-me aos critérios norteadores estampados no artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, e comportamento da vítima.

Nesta esteira, observo que a culpabilidade do réu merece especial peso na individualização da sua pena, visto que o delito foi praticado com intensa violência à vítima, a qual continuou a ser exercida mesmo após a entrega da res furtiva, sendo certo que o ofendido teve de entrar em luta corporal com o réu, visto que teve certeza de que seria morto por asfixia, pois o réu enrolou um fio em seu pescoço quando já estava com a quantia subtraída, o que demonstra uma culpabilidade que excede àquela prevista pelo tipo penal.

Deve-se ressaltar, também a personalidade desvirtuada do acusado, pois ele apresentou versão completamente desassociada da prova colhida sob o crivo do contraditório e ampla defesa, evidenciando que faz da prática criminosa o seu meio de vida.

As consequências do delito também devem ser levadas em consideração, uma vez que a vítima precisou fazer curativos durante trinta e cinco dias, em razão dos ferimentos causados pelo acusado no seu joelho e nos seus braços.

Por fim, devem ser consideradas as circunstâncias do delito, uma vez que o crime foi praticado em rua pouco movimentada, durante o período noturno, ocasião em que a vítima se encontra mais vulnerável à prática de delitos deste gênero, circunstância que deve ser considerada em desfavor do réu.

Assim, considerando todas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, majoro pena-base em 2/3 (dois terços), fixando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de

reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

Na segunda fase, observo que o réu é reincidente em crime doloso, conforme se verifica da certidão criminal de fls. 57/58 e da folha de antecedentes de fls. 59/61, bem como o delito foi praticado em face de vítima maior de sessenta anos. Desta forma, presentes se fazem as circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, inciso I e inciso II, alínea "h", do Código Penal, razão pela qual aumento em 1/3 (um terço) a pena, perfazendo um total de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, pelo que fixo a pena definitivamente em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa. Cada dia-multa será fixado no mínimo legal, na ausência de maior conhecimento das condições econômicas do réu.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da quantidade da pena aplicada, do delito ter sido praticado com o emprego de violência e grave ameaça, assim como em virtude da reincidência do réu, o qual não cumpre os requisitos previstos no artigo 44, incisos I e II, do Código Penal.

Também não é viável, pelos mesmos motivos, a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, caput e inciso I, do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, em razão da quantidade da pena aplicada, do delito ter sido praticado com o emprego de violência e grave ameaça, das circunstâncias judiciais desfavoráveis do acusado, já analisadas na primeira fase de dosimetria, bem como em virtude de sua reincidência.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, o que faço para CONDENAR o réu GUILHERME ARAÚJO DA SILVA, qualificado nos autos, ao cumprimento de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 157, caput, do Código Penal.

O réu NÃO poderá recorrer em liberdade. Preso em flagrante e mantido custodiado durante a instrução, com a decisão condenatória não haveria sentido em autorizar o recurso em liberdade, até pelo reconhecimento da culpabilidade e pelo revigoramento das razões da prisão.

Neste sentido, segue posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: "Tendo o paciente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau." (STJ - AgRg no HC:701196 PE 2021/0336162-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento:15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022)

Recomende-se o sentenciado na unidade prisional em que se encontra recolhido.

Após o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, comunicando-se ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da Corregedoria Geral de Justiça e oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, inc. III, da Constituição Federal.

Oportunamente, intime-se o réu para efetuar o pagamento da multa.

Deixo de condenar o sentenciado ao pagamento das custas processuais, em razão da gratuidade de justiça concedida na decisão de fls. 122/125.

P.I.C.

Santos, 04 de novembro de 2022.

Leonardo de Mello Gonçalves
Juiz de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA